

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4782/2533

นางสาว พิศวง วณิชบุรณ
บริษัท กรุงเทพ ค้า ข้าว จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1304

แม้ที่ดินของจำเลยที่ 1 ในส่วนที่โอบล้อมปิดหน้าที่ดินของโจทก์และมารดาจะพังลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วก็ตาม แต่จำเลยที่ 1 ยังคงสงวนสิทธิและครอบครองที่ดินส่วนน้อยโดยการนำหินไปทิ้งเพื่อกันตลิ่งพังไว้เพื่อประโยชน์ที่จะสร้างเขื่อนให้เรือเข้าเทียบท่าลำเลียงสินค้า ที่ดินของจำเลยที่ 1 ในส่วนที่พังลงแม่น้ำเจ้าพระยาจึงไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โจทก์สร้างบ้านได้บ้านของโจทก์รูก้ำเข้าไปในที่ดินของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อจำเลยที่ 1 และการที่ผู้แทนของจำเลยที่ 2 ไปรับรองต่อนายช่างรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดว่าเจ้าของไม่ได้ครอบครองทำประโยชน์และที่ดินตกเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว จึงเป็นการฝ่าฝืนต่อความเป็นจริง และเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง จำเลยที่ 1 ชอบที่จะใช้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายหักทวงจำเลยที่ 2 กรณีดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่า จำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และมารดาเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ 1250 ตำบลบางพิง อำเภอบางบาล จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมามารดาโจทก์มอบอำนาจให้โจทก์แบ่ง

แยกที่ดินดังกล่าวในนามเดิม ที่ดินดังกล่าวติดแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันรังวัดจำเลยทั้งสองส่งตัวแทนมาระวังแนวเขตของตนแล้วตัวแทนของจำเลยที่ 2 ได้ลงชื่อรับรองแนวเขตที่โจทก์ชี้ไว้ส่วนตัวแทนของจำเลยที่ 1 ไม่ลงชื่อรับรองแนวเขต แต่ต่อมาจำเลยที่ 2 ได้ขอยับยั้งการรับรองแนวเขตที่ดินของโจทก์ดังกล่าว อ้างว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ 1255 ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของโจทก์ทางด้านทิศตะวันออก ได้ทำหนังสือคัดค้านการรับรองแนวเขตของจำเลยที่ 2 ว่าไม่ถูกต้อง เพราะจำเลยที่ 1 ได้ขออนุญาตจำเลยที่ 2 ทิ้งหินรักษาแนวเขตที่ดินของจำเลยที่ 1 ไว้ แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่เคยทิ้งหินรักษาแนวเขตไว้บริเวณหน้าที่ดินของโจทก์ซึ่งปลูกบ้านอยู่มีสภาพเป็นแม่น้ำมานานแล้ว ทั้งได้สร้างสะพานลงในแม่น้ำเพื่อใช้เป็นทางสัญจรทางเรือ ไม่เคยมีที่ดินของผู้อื่นปิดบังหน้าที่ดินและบ้านของโจทก์ ทั้งที่ดินของโจทก์ถูกน้ำเซาะพังไป 93 ตารางวา นอกจากนั้นจำเลยที่ 1 คัดค้านการรับรองแนวเขตของจำเลยที่ 2 แล้วจำเลยที่ 1 ได้นำเสาไม้ค้ำปักติดด้วยเรือปั้นจั่นในแม่น้ำเจ้าพระยาในแนวที่ตรงกับเสาหลักเขตที่โจทก์ปักไว้แล้วนำเรือไปผูกปิดขวางทางเข้าออกบริเวณหน้าบ้านโจทก์ทำให้กระแสน้ำบริเวณหน้าบ้านโจทก์ไหลวนจนอาจเป็นอันตรายแก่โจทก์ได้ โจทก์ร้องเรียนต่อจำเลยที่ 2 แล้ว แต่จำเลยที่ 2 กลับอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทิ้งหินเป็นแนวมาจดกับหลักเขตที่กรมที่ดินปักไว้ให้โจทก์ ขอให้เพิกถอนนิติกรรมที่จำเลยที่ 1 ทำการคัดค้านการรับรองแนวเขตของจำเลยที่ 2 เป็นโมฆะ ให้จำเลยทั้งสองถอนเสาไม้ค้ำที่ปักไว้ดังกล่าว และให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาที่โจทก์ทำการรังวัดจนสิ้นสุดการฟ้องตามที่ศาลจะเห็นสมควร

จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินของโจทก์มิได้ติดแม่น้ำเจ้าพระยา โจทก์นำรังวัดรุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินโฉนดที่ 1255 ของจำเลยที่ 1 ซึ่งคันระหว่างที่ดินโจทก์ด้านทิศเหนือกับแม่น้ำเจ้าพระยา จำเลยที่ 1 ได้ขออนุญาตจำเลยที่ 2 ทิ้งหินและอิฐเพื่อรักษาแนวเขตที่ดินโฉนดที่ 1255 ส่วนที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวเมื่อ 5 ปีมาแล้ว โจทก์ได้ปลูกสร้างบ้านอีก 1 หลัง รุกล้ำเข้าไปในที่ดินดังกล่าว

ของจำเลยที่ 1 ประมาณ 3 เมตร ตลอดแนว กับสร้างสะพานจากบ้านผ่านที่ดินของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ปักเสาไม้ค้ำในแนวเขตที่ดินของจำเลยที่ 1 มิได้ปิดบังหน้าบ้านหรือที่ดินโจทก์แต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง ให้โจทก์รื้อถอนบ้านส่วนที่ปลูกรุกเข้าไปในที่ดินของจำเลยที่ 1 ห้ามโจทก์เกี่ยวข้องกับที่ดินของจำเลยที่ 1 อีก และห้ามโจทก์ขัดขวางหรือรบกวนการรังวัดการสอบเขตที่ดินของจำเลยที่ 1 อีกต่อไป

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือคัดค้านต่อจำเลยที่ 2 ว่าที่ดินที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่ดินโฉนดที่ 1255 ของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้ขออนุญาตจำเลยที่ 2 ทิ้งหินสงวนสิทธิไว้ จำเลยที่ 2 ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริงดังที่จำเลยที่ 1 อ้าง จำเลยที่ 2 จึงมีหนังสือยับยั้งการรับรองแนวเขตที่ดินที่โจทก์ขอรังวัดไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนจำเลยที่ 1 นำเสาไม้ค้ำไปปักและนำหินไปทิ้งในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลยที่ 2 เมื่อจำเลยที่ 2 ตรวจสอบก็ได้ให้ผู้รับจ้างจากจำเลยที่ 1 หยุดการกระทำนั้นเสีย ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ว่า ที่ดินโฉนดที่ 1255 ของจำเลยที่ 1 มิได้ปิดบังหน้าดินของโจทก์ด้านลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพราะได้พังลงกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาไปหมดแล้ว และเจ้าของเดิมได้ละทิ้ง มิได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวทั้งแปลงมาเป็นเวลานานแล้วจึงตกเป็นของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน เจ้าของเดิมไม่มีสิทธิขายต่อให้บุคคลอื่น สัญญาซื้อขายของจำเลยที่ 1 จึงตกเป็นโมฆะ จำเลยที่ 1 ซื้อที่ดินแปลงนี้โดยไม่สุจริตและจดทะเบียนโดยไม่สุจริตเพราะซื้อที่ดินที่มีสภาพเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 เพิกถอนการคัดค้านการที่จำเลยที่ 2 รับรองแนวเขตที่ดินโฉนดที่ 1250 ของโจทก์ ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหาย 2,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าขออื่น ๆ

นอกจากนี้ให้ยกเสียให้ยกฟ้องในส่วนของจำเลยที่ 2 กับพิพากษาให้โจทก์รื้อถอนสะพานไม้ของโจทก์ส่วนที่สร้างรुकล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดที่ 1255 ของจำเลยที่ 1 ห้ามโจทก์ยุ่งเกี่ยวกับที่ดินโฉนดที่ 1255 ของจำเลยที่ 1 ห้ามโจทก์ขัดขวางการรังวัดที่ดินโฉนดที่ 1255 ของจำเลยที่ 1

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของจำเลยที่ 1 สมเหตุสมผลมีน้ำหนักมากกว่าฝ่ายโจทก์ น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 1 ยังคงสงวนสิทธิโดยนำหินไปทิ้งกันตลิ่งพังไว้และครอบครองที่ดินของจำเลยที่ 1 ในส่วนที่พังลงแม่น้ำเจ้าพระยา จึงไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและเชื่อว่าบันไดบ้านของโจทก์ส่วนที่เลยล้ำออกไปทางด้านแม่น้ำเจ้าพระยาตามแผนที่วิวาท รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของจำเลยที่ 1 ศาลฎีกาจึงเห็นพ้องด้วยกับศาลล่างทั้งสองว่าโจทก์กระทำละเมิดต่อจำเลยที่ 1 สำหรับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ว่าการที่จำเลยที่ 1 คัดค้านการรับรองแนวเขตของจำเลยที่ 2 ในการรังวัดแบ่งแยกโฉนดของโจทก์ ทำให้ทางราชการไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้กับโจทก์ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์นั้น ดังได้วินิจฉัยมาแล้วว่าที่ดินโฉนดที่ 1255 จำเลยที่ 1 ยังคงถือครองสงวนสิทธิโดยนำหินไปทิ้งกันตลิ่งพังไว้ ดังนั้น การที่โจทก์ยื่นคำร้องขอรังวัดแบ่งแยกโฉนดในนามเดิมอ้างสิทธิว่าที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยาโดยผู้แทนของจำเลยที่ 2 รับรองไปนั้นไม่เป็นความจริงและไม่เป็นการถูกต้อง และการที่ผู้แทนของจำเลยที่ 2 ไปรับรองต่อนายช่างรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการว่าเจ้าของไม่ได้ครอบครองทำประโยชน์ และที่ดินตกเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว จึงเป็นการฝ่าฝืนต่อความจริงและการกระทำที่ไม่ถูกต้องจำเลยที่ 1 ชอบ

ที่จะใช้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายทั่วทั้งจำเลยที่ 2 ส่วนที่จำเลยที่ 2 เมื่อได้รับการ
ทั่วทั้งจากจำเลยที่ 1 แล้ว ก็มีสิทธิที่ใช้ดุลพินิจว่าสมควรที่จะยกเลิกหรือระงับยับยั้ง
ที่ผู้แทนของจำเลยที่ 2 ได้รับรองแนวเขตไว้หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่
อาจถือได้ว่าจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์ ที่ศาลล่างทั้งสองฟังว่าจำเลยที่ 1
กระทำละเมิดต่อโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ในข้อนี้ฟัง
ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้เพิกถอนคำคัดค้านของจำเลยที่ 1
ที่คัดค้านการรับรองแนวเขตของจำเลยที่ 2 และคำขอให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ